P U T U S A N

Nomor 536/Pid.Sus/2026/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR ZAIN Als. ZAIN BIN TABERI ATAK (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/22 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Baru, Gg. I Ramadhan, RT/ RW : 007/001, No. -, Kec. Banjarmasin Tengah, Kel. Sungai Baru, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan Jalan. Veteran Km. 1 Gang Marina RT/ RW : 007/002 Kel. Baharu Selatan, Kec. Pulaulaut Sigam, Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2026 hingga tanggal 21 Mei 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2026 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 12 September 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2026 sampai dengan tanggal 11 November 2026

Terdakwa didampingi Advokat Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari PBH Peradi Banjarmasin, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 5,8 Samping Natasha Skin Clinc Canter, Seberang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

70238, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 536/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 26 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 536/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 14 Agustus 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 14 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam surat dakwaan **Pertama** Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar maka harta kekayaan milik terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana penjara selama 100 (seratus) hari.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Advokat Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2026, bertempat di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan aplikasi whatsapp yang waktu itu bermaksud memesan sabu seberat 5 gram dan Terdakwa menyetejuinya dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta sistem pembelian ada uang ada barang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL (belum tertangkap) menggunakan aplikasi whatsapp untuk memesan sabu seberat 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram dan waktu itu Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL ada memiliki sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem sabu diterima terlebih dahulu kemudian untuk pembayaran dilakukan secara transfer dan oleh Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL mengatakan kepada Terdakwa akan memberitahukan apabila sabunya sudah ada serta lokasi tempat pengambilannya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL yang memberitahukan agar mengambil sabu ditempat ranjauan tepi Jalan dalam Gang Kelinci Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi ketempat dimaksud untuk mengambil sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambil sabu pesanannya kemudian menghubungi Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL untuk mengatakan bahwa sabunya sudah dan diambil, selanjutnya Terdakwa membawa sabu kerumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Baru, Gg. I Ramadhan, RT/ RW : 007/001, No. -, Kec. Banjarmasin Tengah, Kel. Sungai Baru, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan untuk disimpan sambil menunggu pembeli yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh pembeli untuk melakukan transaksi di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan Terdakwa dalam melakukan transaksi tersebut dari membeli sabu seberat 5 gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada pembeli seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 21.28 Wita Terdakwa sampai ditempat tersebut serta bertemu dengan pembeli namun sewaktu Terdakwa hendak melakukan transaksi menyerahkan sabu dengan tangan kanannya tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya Saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. Bin PRAPTONO dan Saksi YUDHA DWI HADI S.H. Bin SUTARJI yang sebelumnya petugas mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya pengedar narkoba yang sering melakukan aktivitas peredaran gelap narkotika dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas warna putih yang disita di tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246) milik Terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memiilkinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah dillakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No Lab : 0734/NNF/2025 pada Laboratorium Forensik tanggal 25 Mei 2026 yang diketahui oleh Plt. Kabid Labfor Polda Kalsel yaitu FAIZAL RAHMAD, ST ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2026, bertempat di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya Saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. Bin PRAPTONO dan Saksi YUDHA DWI HADI S.H. Bin SUTARJI sebelumnya petugas mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya pengedar narkoba yang sering melakukan aktivitas peredaran gelap narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap tedakwa di depan Toko Pangeran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Tepi Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas warna putih yang disita di tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246) milik Terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memiilkinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah dillakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No Lab : 0734/NNF/2025 pada Laboratorium Forensik tanggal 25 Mei 2026 yang diketahui oleh Plt. Kabid Labfor Polda Kalsel yaitu FAIZAL RAHMAD, ST ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU R.I No 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Advokatnya tidak mengajukan keberatan/perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. Bin PRAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. YUDHA DWI HADI S.H. Bin SUTARJI serta rekan opsnal Subdit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) Pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2026 Skj. 21.30 Wita, dengan tempat penangkapan Di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) adalah karena yang bersangkutan merupakan jaringan pengedar narkoba jenis sabu yang sudah jadi target operasi (TO) kami.
- Bahwa barang Bukti (BB) yang Saksi temukan dan sita saat melakukan penggeledan dan penangkapan Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) adalah 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram)** yang yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas warna putih didalam 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam dari tangan kanan Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli (UCB) dan Kemudian rekan Saksi yaitu Sdr. YUDHA DWI HADI S.H. Bin SUTARJI menyita Kembali 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246) yang disita dari tangan kiri Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) yang digunakan Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) untuk melakukan transaksi Narkotika pada perkara ini.
- Bahwa petugas telah melakukan penghitungan dan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm), Yang mana penimbangan dilakukan dihadapan dan disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui hasil dengan jumlah dan berat adalah **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) tersebut membelinya dari seorang Laki-Laki yang bernama Sdr. JUNAIDI Als ZIANAL.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menggunakan sistem pembelian narkotika jenis sabunya yakni pembeli memesan Narkotika jenis sabu melalui kontak Whatsapp (WA) dengan Nomor WA 0831-7804-5613 Setelah itu transaksi yang dilakukan adalah pembeli membayar secara tunai kepada Terdakwa dan barulah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi sabu diterima terlebih dahulu kemudian pembayaran belakangan dengan cara di Transfer dan untuk nomor rekening belum di beritahu oleh Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL.
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut terjual, karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket awalnya dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp4.700.000,-(em-at juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali lebih membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL yakni sejak tahun 2025 Desember sampai dengan bulan Mei 2026 .
- Bahwa petugas Opsnal Subit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel sudah melakukan pencarian tehadap Sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL (DPO) untuk tempat tinggal Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL berada di Jalan Sungai Baru, Gg. I Ramadhan, RT/ RW : 007/001, No. -, Kec. Banjarmasin Tengah, Kel. Sungai Baru, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, namun saat di datangi ke rumah sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL tidak ada di rumah tersbut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam menguasai dan membawa narkotika gol I jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YUDHA DWI HADI S.H. Bin SUTARJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. ACHMAD PRESTA ZAKARIA serta rekan opsnal Subdit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) Pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2026 Skj. 21.30 Wita, dengan tempat penangkapan Di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) adalah karena yang bersangkutan merupakan jaringan pengedar narkoba jenis sabu yang sudah jadi target operasi (TO) kami.
- Bahwa barang Bukti (BB) yang Saksi temukan dan sita saat melakukan penggeledan dan penangkapan Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) adalah 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram)** yang yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas warna putih didalam 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam dari tangan kanan Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli (UCB) dan Kemudian rekan Saksi yaitu Sdr. YUDHA DWI HADI S.H. Bin SUTARJI menyita Kembali 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246) yang disita dari tangan kiri Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) yang digunakan Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm) untuk melakukan transaksi Narkotika pada perkara ini.
- Bahwa petugas telah melakukan penghitungan dan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm), Yang mana penimbangan dilakukan dihadapan dan disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui hasil dengan jumlah dan berat adalah **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) tersebut membelinya dari seorang Laki-Laki yang bernama Sdr. JUNAIDI Als ZIANAL.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menggunakan sistem pembelian narkotika jenis sabunya yakni pembeli memesan Narkotika jenis sabu melalui kontak Whatsapp (WA) dengan Nomor WA 0831-7804-5613 Setelah itu transaksi yang dilakukan adalah pembeli membayar secara tunai kepada Terdakwa dan barulah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi sabu diterima terlebih dahulu kemudian pembayaran belakangan dengan cara di Transfer dan untuk nomor rekening belum di beritahu oleh Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL.
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut terjual, karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket awalnya dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali lebih membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL yakni sejak tahun 2025 Desember sampai dengan bulan Mei 2026 .
- Bahwa petugas Opsnal Subit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel sudah melakukan pencarian tehadap Sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL (DPO) untuk tempat tinggal Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL berada di Jalan Sungai Baru, Gg. I Ramadhan, RT/ RW : 007/001, No. -, Kec. Banjarmasin Tengah, Kel. Sungai Baru, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, namun saat di datangi ke rumah sdr. JUNAIDI ALS ZAINAL tidak ada di rumah tersbut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan membawa narkotika gol I jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel Pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2026 Skj. 21.30 Wita, oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel di Di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kemudian dengan disaksikan oleh pelanggan sebuah toko saat berbelanja dan karyawan toko Edzar bordir petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas warna putih yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dan petugas menyita Kembali 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246) yang disita dari tanagan kiri Terdakwa, yang mana HP tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu**.**
- Bahwa petugas melakukan penghitungan dan penimbangan yang Terdakwa Saksikan sendiri bahwa total berat narkotika jenis sabu yang disita adalah **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) adalah untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL dan dengan sistim transaksi sabu Terdakwa terima terlebih dahulu dengan sistim ranjau kemudian pembayaran belakangan dengan sistim transfer (untuk Nomor rekening menunggu petunjuk dari Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram)** dari Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi sabu diterima terlebih dahulu kemudian pembayaran belakangan dengan cara di Transfer dan untuk nomor rekening belum di beritahu oleh Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram)** Terdakwa jual kepada petugas yang menyamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pembeli dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi ada uang ada barang.

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu yaitu berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut habis laku terjual.
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa kepada Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL lebih dari 20 (dua puluh) kali lebih sejak bulan Desember tahun 2025.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari instansi berwenang yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil kemudian membawa, menguasai, menyimpan dan memperjual belikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No Lab : 0734/NNF/2025 pada Laboratorium Forensik tanggal 25 Mei 2026 yang diketahui oleh Plt. Kabid Labfor Polda Kalsel yaitu FAIZAL RAHMAD, ST ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel Pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2026 Skj. 21.30 Wita, oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel di Di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kemudian dengan disaksikan oleh pelanggan sebuah toko saat berbelanja dan karyawan toko Edzar bordir petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas warna putih yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dan petugas menyita Kembali 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246) yang disita dari tanagan kiri Terdakwa, yang mana HP tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu**.**
- Bahwa petugas melakukan penghitungan dan penimbangan yang Terdakwa Saksikan sendiri bahwa total berat narkotika jenis sabu yang disita adalah **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) adalah untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL dan dengan sistim transaksi sabu Terdakwa terima terlebih dahulu dengan sistim ranjau kemudian pembayaran belakangan dengan sistim transfer (untuk Nomor rekening menunggu petunjuk dari Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram)** dari Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi sabu diterima terlebih dahulu kemudian pembayaran belakangan dengan cara di Transfer dan untuk nomor rekening belum di beritahu oleh Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram (bersih 5,12 gram) Terdakwa jual kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi ada uang ada barang.

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu yaitu berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut habis laku terjual.
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa kepada Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL lebih dari 20 (dua puluh) kali lebih sejak bulan Desember tahun 2025.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari instansi berwenang yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil kemudian membawa, menguasai, menyimpan dan memperjual belikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Setiap orang;***
2. ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel Pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2026 Skj. 21.30 Wita, oleh Petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ditresnarkoba Polda Kalsel di Di depan Toko Pangeran di Tepi Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kemudian dengan disaksikan oleh pelanggan sebuah toko saat berbelanja dan karyawan toko Edzar bordir petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas warna putih yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dan petugas menyita Kembali 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246) yang disita dari tanagan kiri Terdakwa, yang mana HP tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu**.**
- Bahwa petugas melakukan penghitungan dan penimbangan yang Terdakwa Saksikan sendiri bahwa total berat narkotika jenis sabu yang disita adalah **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram) adalah untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JUNAIDI Als ZAINAL dan dengan sistim transaksi sabu Terdakwa terima terlebih dahulu dengan sistim ranjau kemudian pembayaran belakangan dengan sistim transfer (untuk Nomor rekening menunggu petunjuk dari Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram)** dari Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi sabu diterima terlebih dahulu kemudian pembayaran belakangan dengan cara di Transfer dan untuk nomor rekening belum di beritahu oleh Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu **1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram)** Terdakwa jual kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi ada uang ada barang.
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu yaitu berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut habis laku terjual.
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa kepada Sdr JUNAIDI ALS ZAINAL lebih dari 20 (dua puluh) kali lebih sejak bulan Desember tahun 2025.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari instansi berwenang yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil kemudian membawa, menguasai, menyimpan dan memperjual belikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)) ditambah 1/3 (sepertiga) sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal 114 ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimun khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dan jumlah ancaman maksimal denda yang lebih ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, selain itu terhadap pidana denda yang bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidana untuk pidana denda paling banyak kategori VI; dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut, dimana untuk waktu pelaksanaannya mengacu pada penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246).

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR ZAIN Als ZAIN Bin TABERI ATAK (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 tahun (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** dan dapat diperpanjang untuk paling lama **1 (satu) bulan** sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama **100 (seratus) hari**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,12 gram).
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan No. Sim dan Whatsapp: 0831-7804-5613 (IMEI 1: 863481041681253 dan IMEI 2: 863481041681246).

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2026**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kami, **Ariyas Dedy, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.,** dan **Sri Nuryani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Oktober 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.,** dan **Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ernawati, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	**Ariyas Dedy, S.H.**
Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)